

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2200/2548

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด

ภูเก็ต

นายมะโน บุญสะอาด

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 95

ป.วิ.อ. มาตรา 39

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาตรา 22, มาตรา 42

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคเสรีธรรมแล้ว เป็นผลให้สมาชิกภาพของ จำเลยและตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคของจำเลยสิ้นสุดลงในวันที่ 6 กันยายน 2544 และจำเลยมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่ สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการในพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แต่จนถึงวันฟ้อง วันที่ 30 ตุลาคม 2545 จำเลยก็ยังมิได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของตนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำเลยจึงมีความผิดเมื่อพ้นกำหนด 30 วันดังกล่าว คือ มีความผิดตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2544 ซึ่งมีบทลงโทษตามมาตรา 84 ระวังโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 500 บาท ตลอด เวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และระวังโทษดังกล่าวมีอายุความเพียง 1 ปี ตาม อายุความคดีอาญาทั่วไปใน ป.อ. มาตรา 95 วรรคหนึ่ง (5)

จำเลยมิได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2544 จำเลยจึงมีความผิดตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2544 การกระทำโดยการงดเว้นและเจตนามิได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำเร็จเป็นความผิด เกิดขึ้น และสิ้นสุดลงเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่กำหนด เป็นความผิดธรรมดาที่เกิดจากการกระทำครั้งเดียว กฎหมายมิได้บัญญัติให้แม้ภายหลังจากนั้นก็ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอยู่ การกระทำของจำเลยจึงมิใช่ความผิดต่อเนื่อง ส่วนการที่จำเลยยังคงมิได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อมาถึงวันฟ้องเป็นเพียงผลของการกระทำโดยการงดเว้นดังกล่าวเท่านั้น ส่วนที่ความผิดดังกล่าวมีระวางโทษให้ปรับเป็นรายวันต่อไปอีกตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องนั้น เป็นเพียงบทกำหนดโทษ เป็นบทบังคับคดีให้ผู้กระทำความผิดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อนายทะเบียนพรรคให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็ว เมื่อมิใช่ความผิดต่อเนื่องอายุความจึงเริ่มนับแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2544 ที่จำเลยมีความผิด โจทก์ฟ้องจำเลยวันที่ 30 ตุลาคม 2545 เกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยกระทำความผิด จึงขาดอายุความ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (6)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2544 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งที่ 12/2544 ให้ยุบพรรคเสรีธรรม ซึ่งเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมาย และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศคำสั่งยุบพรรคเสรีธรรม โดยรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2544 เวลากลางวัน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2544 เวลากลางวัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการสาขาพรรคของพรรคเสรีธรรมจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อนายทะเบียน จำเลยซึ่งเป็นกรรมการสาขาพรรค
ของพรรคเสรีธรรม ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งยุบไปดังกล่าว
และถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายแล้วไม่ดำเนินการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อนาย
ทะเบียน อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาตรา 22 (5), 42, 65, 84 ให้จำเลย
ชำระค่าปรับไม่เกินวันละ 500 บาท นับแต่วันฝ่าฝืนจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาตรา 22 (5) วรรคหนึ่ง, 42 วรรค
หนึ่ง 65 (3) วรรคหนึ่ง, 84 ลงโทษปรับ 10,000 บาท และปรับอีกวันละ 100 บาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (นับแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2544) จำเลยให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 5,000 บาท และปรับอีกวันละ 50 บาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (นับถึงวันฟ้องเป็นเงิน 19,400 บาท) และให้
ชำระค่าปรับอีกวันละ 50 บาท นับแต่วันถัดจากมีคำพิพากษาจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูก
ต้องไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาตรา 22 (5) วรรคหนึ่ง, 42
วรรคหนึ่ง, 65 (3) (4) วรรคหนึ่ง, 84 ให้ปรับจำเลยเป็นรายวัน วันละ 100 บาท ลด
โทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงปรับวันละ 50 บาท นับแต่

วันที่ 30 ตุลาคม 2544 จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยเป็นสมาชิกของพรรคเสรี
ธรรมและเป็นกรรมการสาขาพรรคเสรีธรรมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2544 ศาล
รัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคเสรีธรรมโดยรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย และนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองได้ประกาศคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งตามพ
ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 มาตรา 22 (5)
บัญญัติความว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อพรรคการเมืองที่ผู้นั้นเป็น
สมาชิกเลิกหรือยุบไป และมาตรา 65 (4) บัญญัติความว่า พรรคการเมืองย่อมเลิก
หรือยุบด้วยเหตุที่มีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมือง ดังนั้น เมื่อศาล
รัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคเสรีธรรมแล้ว เป็นผลให้สมาชิกภาพของจำเลยและ
ตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคของจำเลยสิ้นสุดลงในวันที่ 6 กันยายน 2544 และ
จำเลยมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
พ้นจากตำแหน่งกรรมการในพรรคการเมืองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่งของพระราช
บัญญัติเดียวกันนี้ แต่จนถึงวันฟ้อง (วันที่ 30 ตุลาคม 2545) จำเลยก็ยังมีได้ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จำเลยจึงมีความผิดเมื่อพ้นกำหนด 30 วันดังกล่าว คือ มีความผิดตั้งแต่วันที่ 7
ตุลาคม 2544 ซึ่งมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา 84 ระวังโทษปรับไม่เกิน
100,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูก
ต้อง และระวังโทษดังกล่าวมีอายุความเพียง 1 ปี ตามอายุความคดีอาญาทั่วไปใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคหนึ่ง (5) มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ

โจทก์ว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า ความผิดและกฎหมายที่ โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายบทเดียว และตราบไต่ที่ จำเลยยังไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ ก็ยังเป็นความผิดต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุ ความนั้น เห็นว่า ลักษณะสำคัญของความผิดต่อเนื่องจะต้องเป็นความผิดที่มีทั้งการก ระทำและเจตนาประกอบกันอยู่ตลอดเวลาที่การกระทำนั้นยังปรากฏอยู่ คดีนี้ กฎหมายบังคับให้จำเลยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่ง เมื่อพ้น ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวจำเลยก็จะมี ความผิดทันที จำเลยมิได้ยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2544 จำเลยจึงมีความผิด ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2544 การกระทำโดยการงดเว้นและเจตนามิได้ยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ สำเร็จเป็นความผิดเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงเมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลาที่กำหนด เป็นความผิดธรรมดาที่เกิดจากการกระทำครั้งเดียว กฎหมาย มิได้บัญญัติให้แม้ภายหลังจากนั้นก็ยังต้องมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินฯอยู่ การกระทำของจำเลยจึงมิใช่ความผิดต่อเนื่อง ส่วนการที่จำเลยยังคง มิได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ ต่อมาถึงวันฟ้องเป็นเพียงผลของ การกระทำโดยการงดเว้นดังกล่าวเท่านั้น ส่วนที่ความผิดดังกล่าวมีระวางโทษให้ปรับ เป็นรายวันต่อไปอีกตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นเป็นเพียงบทกำหนดโทษ เป็นบทบังคับคดีให้ผู้กระทำความผิดที่มิได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สินฯนั้นให้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ ต่อนายทะเบียนพรรคให้ถูก ต้องตามกฎหมายโดยเร็ว เมื่อมิใช่ความผิดต่อเนื่องอายุความจึงเริ่มนับแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2544 ที่จำเลยมีความผิด โจทก์ฟ้องจำเลยวันที่ 30 ตุลาคม 2545 เกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยกระทำความผิด ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ สิทธินาคดีอาญา มาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (6) ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง เมื่อฟ้องโจทก์ขาดอายุความโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ทั้งคดี ต้อง
พิพากษายกฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มิได้พิพากษายกฟ้อง โดยพิพากษาว่าจำเลยมี
ความผิดและลงโทษปรับจำเลยเป็นรายวันต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องนั้น ไม่
ชอบ ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้
จำเลยจะมีได้ยกขึ้นอ้างในศาลล่างทั้งสองและมิได้ฎีกาขึ้นมาในชั้นฎีกา ศาลฎีกาย่อม
มีอำนาจยกปัญหาอำนาจฟ้องขึ้นวินิจฉัยและยกฟ้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง.

(ชุตีมา จงสงวน-หัสดี ไกรทองสุข-กนก อินทร์พรรย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>